Si el objetivo es que el Comité de Convivencia de una propiedad horizontal en Bogotá, Colombia, tenga un sustento jurídico sólido para sus actuaciones, estas son las principales normas vigentes que puede utilizar:

1. Constitución Política de Colombia

Es la norma superior y sirve de fundamento para todas las decisiones del comité.

Artículos más importantes:

Artículo 1: Estado Social de Derecho.
Artículo 2: Protección de los derechos.
Artículo 13: Igualdad.
Artículo 15: Derecho a la intimidad.
Artículo 16: Libre desarrollo de la personalidad.
Artículo 29: Debido proceso.
Artículo 51: Derecho a una vivienda digna.
Artículo 58: Función social de la propiedad.
Artículo 95: Deberes de los ciudadanos y respeto por los derechos ajenos.

2. Ley 675 de 2001

Es la ley principal que regula la propiedad horizontal en Colombia. Contiene las normas sobre administración, convivencia, sanciones, reglamentos y solución de conflictos.

Los artículos más utilizados por un Comité de Convivencia son:

Artículo 2

Principios orientadores:

Función social de la propiedad.
Convivencia pacífica.
Solidaridad social.
Respeto por la dignidad humana.
Artículo 5

Obligatoriedad del Reglamento de Propiedad Horizontal.

Artículos 18 al 23

Bienes comunes.

Artículos 37 al 39

Asamblea General.

Artículos 50 al 55

Administrador.

Artículos 53 y 55

Funciones del administrador relacionadas con el cumplimiento del reglamento.

Artículo 58

Sanciones por incumplimiento del reglamento.

Permite imponer:

Amonestaciones
Multas
Restricción de uso de bienes comunes no esenciales

Siempre respetando el debido proceso.

Artículo 59

Comité de Convivencia.

Es el artículo más importante.

Establece que:

Puede existir Comité de Convivencia.
Actúa como mecanismo de solución amigable.
Busca conciliar antes de imponer sanciones.
No reemplaza al administrador.
No reemplaza al Consejo de Administración.
No reemplaza a los jueces.

3. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ley 1801 de 2016

Es la segunda norma más importante.

Regula:

Ruidos.
Mascotas.
Riñas.
Consumo de alcohol.
Espacios comunes.
Comportamientos contrarios a la convivencia.

Artículos utilizados frecuentemente:

Art. 27
Art. 33
Art. 92
Art. 94
Art. 117
Art. 124
Art. 134
Art. 140

Cuando un conflicto excede la competencia del Comité de Convivencia, puede darse traslado a la Policía Nacional conforme a esta ley.

4. Código Civil Colombiano

Especialmente:

Responsabilidad civil.
Abuso del derecho.
Daños a terceros.
Uso de la propiedad.

Sirve cuando existen:

Daños entre vecinos.
Filtraciones.
Humedades.
Daños estructurales.

5. Código General del Proceso

Ley 1564 de 2012.

Se utiliza cuando:

Existe demanda entre propietarios.
Se requiere proceso judicial.
Se busca recaudo ejecutivo de multas o cuotas.

6. Ley 640 de 2001

Conciliación.

Muy importante porque el Comité de Convivencia realiza precisamente una gestión de conciliación y acercamiento entre las partes antes de acudir a otras instancias.

7. Ley 1581 de 2012

Protección de Datos Personales.

El Comité debe respetar:

Habeas Data.
Reserva de la información.
No divulgar conflictos.
No publicar datos personales sin autorización.

8. Ley 1437 de 2011

Código de Procedimiento Administrativo.

Aunque regula principalmente actuaciones administrativas públicas, sus principios de debido proceso, motivación y derecho de defensa sirven como referencia para garantizar actuaciones transparentes dentro de la copropiedad.

9. Código Penal

Puede ser relevante cuando se presentan hechos como:

Amenazas.
Lesiones personales.
Daño en bien ajeno.
Injuria.
Calumnia.
Violencia intrafamiliar.

En estos casos el Comité debe remitir a las autoridades competentes y no asumir funciones de investigación o sanción penal.

10. Reglamento de Propiedad Horizontal

Es la norma interna de mayor aplicación cotidiana.

Todo Comité debe verificar:

Reglamento.
Manual de convivencia.
Actas de Asamblea.
Decisiones del Consejo.
Protocolos internos.

La Ley 675 establece que el reglamento es obligatorio para propietarios, residentes y tenedores.

11. Manual de Convivencia

Si la copropiedad lo tiene aprobado por la Asamblea, complementa el reglamento y puede regular aspectos como:

Ruidos.
Mascotas.
Parqueaderos.
Mudanzas.
Salones comunales.
Piscinas.
Gimnasios.
Basuras.
Zonas comunes.

No puede contrariar la Constitución ni la Ley 675.

12. Jurisprudencia

También es útil consultar decisiones de:

Corte Constitucional.
Corte Suprema de Justicia.
Consejo de Estado.

Especialmente sobre:

Debido proceso.
Propiedad horizontal.
Multas.
Convivencia.
Derecho a la intimidad.
Uso de zonas comunes.
Competencias del Comité de Convivencia

El Comité sí puede:

Escuchar a las partes.
Mediar.
Conciliar.
Recomendar soluciones.
Levantar actas.
Emitir recomendaciones al administrador o al Consejo de Administración.

El Comité no puede:

Imponer multas directamente.
Desalojar residentes.
Suspender servicios públicos.
Expulsar propietarios o arrendatarios.
Resolver conflictos de competencia judicial.
Actuar como autoridad de policía.

Las sanciones deben seguir el procedimiento previsto en la Ley 675, el reglamento de la copropiedad y respetar el debido proceso.